

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קטי קטרין שטרית

פ/25/3743

הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון – מניעת הרחקה גורפת מאירועי ספורט), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 18א 1. בחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח–2008¹, אחרי סעיף 18 יבוא:

"איסור הרחקה או 18א. מוסד שיפוט פנימי לא יקבע עונש קולקטיבי אשר הגבלה גורפת יש לו השפעה על הקהל באירוע ספורט, ובכלל זה הרחקה או הגבלה על כניסה לאירוע ספורט של הקהל, כולו או מקצתו, או שינוי מיקומו של אירוע הספורט."

דברי הסבר

נגע האלימות בספורט הוא נגע חמור שיש לפעול על מנת לעקור אותו מן השורש. הטיפול בנגע זה, כמו בכל אירוע עברייני אחר, צריך להיעשות באופן פרטני כך שמי שנהג באופן עברייני ואלים יאוחר, יועמד לדין ויישא בעונש המגיע לו.

אף על פי כן, קיימת מזה שנים ארוכות התנהלות שונה בכל הקשור לאירועי ספורט. לא אחת, במקום או בנוסף לאיתור העבריינים והבאתם לדין, ננקטת גישה של ענישה קולקטיבית כלפי כלל אוהדי הקבוצה הנענשת.

נוהג זה של ענישה קולקטיבית, אשר ספק אם יש לו אח ורע בתחומים אחרים, הוא פסול מיסודו, ומהווה פגיעה בזכויותיהם של רבים אשר לא נפל כל רבב בהתנהגותם.

כמו כן, נוהג זה מביא למצב בו נלקחת ממי שרכשו מנויים לאירועי ספורט, או למשחקיה של קבוצה מסוימת, ושילמו את מלוא תמורתם, הזכות לנצל את המנוי במלואו, וזאת ללא כל החזר כספי. גם הסדר מקפח זה ספק אם יש לו מקבילה דומה בתחום אחר כלשהו.

בנוסף, השימוש בענישה הקולקטיבית מהווה תמריץ שלילי לגורמי אכיפת החוק לפעול לאיתור העבריינים ולהעמדתם לדין, שכן מדובר בהליך פשוט יותר לביצוע ואשר אינו מצריך אמצעים נדרשים לצורך איתור פרטני של מבצעי עבירות האלימות.

¹ ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

מטרת הצעת חוק זו היא לאסור את השימוש בענישה קולקטיבית ביחס לקהל באירועי ספורט. ההצעה תמנע עוול ופגיעה בלתי מוצדקת במספר גדול מאוד של אנשים המגיעים לאירועי הספורט, אשר רוכשים כרטיסים שההכנסות מהם מאפשרות את עצם קיומם של איגודי הספורט וקבוצות הספורט. החוק המוצע יקבע הסדר צודק לפיו צעדי ענישה נקטו רק כנגד מי שנהגו באלימות ובאופן עברייני, ולא כנגד רבים אשר לא נפל רבב בהתנהגותם.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יריב לוין (פ/3115/24), על ידי חברת הכנסת גבי לסקי (פ/3870/24), על ידי חבר הכנסת סימון דוידסון (פ/3872/24), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/3908/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/183/25), על ידי חבר הכנסת סימון דוידסון וקבוצת חברי הכנסת (פ/2369/25) ועל ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/3228/25).

הצעת החוק זהה לפ/3228/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)